



PARA

Prezado Alcy Ferreira Coutinho Jr.,

Família Ferreira
Coutinho

Agradecemos a disponibilidade para a reunião realizada em 30/Dez/2025, na qual analisamos o planejamento patrimonial, sucessório e societário de sua família.

DATA

2 de Janeiro de 2026

A partir das informações compartilhadas, identificamos como objetivos centrais do projeto a otimização da carga tributária, o ajuste patrimonial do casal, a preservação do controle estratégico com os patrimonialistas, bem como a estruturação de governança capaz de organizar e proteger a relação entre os irmãos ao longo do tempo. **Trata-se de uma abordagem integrada, voltada à eficiência fiscal, segurança jurídica e estabilidade familiar.**

Atualmente, o grupo possui estrutura empresarial consolidada, com patrimônio estimado em R\$ 50 milhões e imóveis avaliados a valor histórico de aproximados R\$ 2 milhões, o que reforça a necessidade de soluções técnicas que evitem erosão fiscal e conflitos futuros. Identificamos, ainda, a existência de duas sociedades no Espírito Santo, a necessidade de integralização de imóveis em nome da Sra. Myrthes e em nome próprio, bem como a reorganização societária decorrente da saída de um primo atualmente integrante de uma das empresas.

Caso o roteiro originalmente considerado seja mantido, o custo estimado de ITCMD na transmissão entre as gerações (*Myrthes → Alcy → Filhos*) alcançaria cerca de R\$ 3.880.000, considerando alíquota projetada de 8%, ou aproximadamente R\$ 2.000.000 se realizado em 2026, sob a alíquota atual de 4%. **Este é o ponto de partida para mensuração da economia tributária potencial.**

Com base em cálculos preliminares, ainda sujeitos à validação final da estrutura e aos ajustes contábeis e patrimoniais a serem sugeridos, entendemos que a alternativa estruturada via Estado de São Paulo apresenta **potencial de redução da carga fiscal em aproximadamente R\$ 3.500.000**, somada a ganhos relevantes de organização patrimonial, preservação do controle decisório, prevenção de conflitos sucessórios e proteção da relação entre os irmãos.

Ressaltamos, por fim, a importância da análise de IBS/CBS para empresas de locação de bens próprios, tema que impacta diretamente a eficiência da estrutura no médio e longo prazo. Encaminhamos informativo sobre o assunto, que será aprofundado à medida que o projeto avançar. Na sequência, apresentamos, de forma não exaustiva, as principais etapas do trabalho proposto.

Lucas Pimenta Judice
OAB/ES 14.477



Resumo das Atividades → Organização do Planejamento Patrimonial & Sucessório

- Integralização de Patrimônio Adicional (*se houver*)
- Ajuste de Cotas Societárias
- Análise e Efetivação da Doação da Parte Disponível
 - Apoio operacional com SEFAZ/SP
- Eventual Demanda Judicial para Imunidade de ITBI (*se necessário*) ou ITCMD
- Revisão do Contrato Social (*cláusulas faltantes*)
- Criação do Acordo de Sócios (*mando, veto, voto, regular o acesso de agregados, disponibilidade e reserva de bens pós-morte do patrimonialista...*)
- Instituição ou Reserva de Usufruto
- Análise e Criação de Testamento, Planos de Previdência Privada, Estratégias de Compra e Venda de Cotas ao invés de doação, reserva de patrimônio isento ...

Abaixo, detalha-se – de maneira não exaustiva – parte do trabalho e dos objetivos a serem alcançados com o Planejamento ora em tela:

Detalhamento: Organização do Planejamento Patrimonial, Sucessório & Familiar

Proteção Patrimonial

- Análise e criação de estratégias para não comunicação do patrimônio particular com o casal
- Contratos de Locação entre entes familiares ou empresariais
- Redução do risco de autuação fiscal no uso de bens empresariais
- Ajuste de eventuais contratos de locação com terceiros
- Análise de Riscos para entender o tamanho da complexidade de proteção patrimonial
- Desenvolvimento da estrutura empresarial de proteção
- Confecção dos Contratos Sociais e de eventual Acordo de Sócios
- Análise Matrimonial e proteção dos interesses dos envolvidos
- Análise de Grau de Execução na Operacional (*obrigação fiduciária e responsabilização*)
- Análise e Estruturação do Papel Administrativo e Posição Societária frente RFB

Planejamento Patrimonial Sucessório

- Identificação dos objetivos e necessidades da família
- Elaboração de um plano de estruturação patrimonial personalizado
- Orientação sobre os benefícios e implicações legais da constituição de uma Holding Familiar



- Elaboração ou Revisão do contrato social da Holding
- Elaboração de acordos societários entre os membros da família
- Integralização dos Bens Restantes
- Criação de um Conselho de Família e Regras de Administração
- Preparação de outros documentos necessários para a constituição da Holding Familiar
- Registro da Holding Familiar nos órgãos competentes
- Gestão dos procedimentos e trâmites legais
- Revisão das cláusulas de dissolução por morte (longevidade empresarial v. LTDA unipessoal)
- Apresentação de documentos e acompanhamento junto às autoridades competentes
- Análise e Criação de Testamento, Planos de Previdência Privada, Estratégias de Compra e Venda de Cotas ao invés de doação, reserva de patrimônio isento ...

Economia Tributária

- Análise e definição do escopo tributário para economia de IRPF na tributação locatícia
- Implementação da estrutura para redução da carga tributária do IBS/CBS
- Estratégias de creditamento de IBS/CBS, com fins à economia fiscal de longo prazo
- Assessoria Jurídica e de Atualizações Legislativas para se antecipar ao aumento tributário durante o desenvolvimento do projeto
- Ajuste Contratual entre Sócios e Bens da Empresa para fugir da presunção de auferimento de renda por uso de bem empresarial
- Classificação Contábil dos Ativos (direcionamento para os contadores) e formatos de criação de renda para a holding
- **Ajuizamento de ações que discutem imunidade de ITBI ou isenção de ITCMD, se necessário, com adicional de 20% de êxito sobre o eventual benefício econômico.**

Investimento → ~~R\$ 200.000~~ R\$ 160.000 (parceiro APEX), divididos em 4x

Havendo uma ação de ITBI ou ITCMD, adicional de 20% de êxito **eventual** a economia gerada, **se positiva**

Não incluso o valor de serviço de terceiros, como contador e despachantes, se necessário.